

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 54/2531

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดข

โจทก์

บริษัทดิเรกยูทีลีตี้ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายวิชัย พุกบุญช่วย จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา เชื่อว่ามีทางชนะคดีได้ โปรดมีคำสั่งให้งดการพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 4 ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เด็ดขาดตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 แต่ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่
6 โจทก์อุทธรณ์ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ด้วย

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์สำหรับ
จำเลยที่ 5 และที่ 6 ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 4 เด็ดขาดด้วย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119,118)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว สำหรับคดีล้มละลาย จำเลยจะขอลาการบังคับมิได้ให้ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว สำหรับคดีล้มละลาย จำเลยจะขอลาการบังคับมิได้ให้ยก
คำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>